

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2908/2537

นาง ลำ พัน ธ์ คำนิ่ง
นาย ผั่น คำนิ่ง

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 27, มาตรา 62, มาตรา 243 (2)

พ.ร.บ.ทนายความ พ.ศ.2477 มาตรา 33, มาตรา 44 (3)

ขณะที่โจทก์แต่งตั้งให้ ป.เป็นทนายความเชื่อว่าต่างคดีให้โจทก์ในศาลชั้นต้น และลงชื่อในอุทธรณ์ของโจทก์ที่ยื่นต่อศาลนั้นป.เป็นผู้ที่ขาดจากการเป็นทนายความ และต้องห้ามมิให้ว่าความในศาลหรือแต่งคำฟ้อง คำให้การ คำฟ้องอุทธรณ์ คำฟ้องฎีกา ฯลฯตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 มาตรา 44(3) และมาตรา 33มาแต่แรก แม้ต่อมาภายหลัง ป. จะได้จดทะเบียนและได้รับใบอนุญาตให้เป็นทนายความตลอดชีพก็ตาม แต่ขณะที่ว่าต่างคดีให้โจทก์นั้นป. ได้ขาดจากการเป็นทนายความ ย่อมไม่มีอำนาจที่จะดำเนินกระบวนการพิจารณาในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 1 กระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 1 ตั้งแต่วันที่ ป. รับแต่งตั้งจากโจทก์ให้เป็นทนายว่าต่างมา จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งเป็นกรณีที่มิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในข้อที่มุ่งหมายจะยังให้การเป็นไปด้วยความยุติธรรมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 27 วรรคแรก และมาตรา 62ชอบที่ศาลชั้นต้นจะต้องดำเนินการพิจารณาในส่วนนี้ใหม่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 243(2) ประกอบมาตรา 247และปัญหานี้เป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนศาลฎีกามีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้เอง

คดีทั้งสองสำนวน ศาลชั้นต้นรวมการพิจารณาพิพากษาเข้าด้วยกัน

สำนวนแรกโจทก์ฟ้องว่า ที่ดินพิพาทรวม 6 แปลง โจทก์เป็นผู้มีสิทธิครอบครองโดยได้รับมรดกจากบิดามารดา ต่อมาจำเลยได้นำกรุกเข้าไปไถนาและยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้น ขอให้ผู้จัดการมรดกของนายนวน คำนึ่ง บิดาโจทก์เป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ ขอให้พิพากษาว่า ที่ดินพิพาท โจทก์เป็นผู้มีสิทธิครอบครอง ให้ขับไล่จำเลยและบริวาร

จำเลยให้การว่า ที่ดินพิพาทเป็นมรดกของบิดาโจทก์ จำเลยและทายาทอื่นรวม 6 คน โดยนายบุญมี คำนึ่ง พี่ชายคนแรกมอบให้โจทก์ครอบครองไว้แทนทายาท เมื่อปี 2520 นายบุญมีมอบให้โจทก์ไปขอออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ แต่โจทก์ได้ฉ้อฉลโดยขอออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) สำหรับที่ดินพิพาททุกแปลงเป็นชื่อของนายสีดา คำนึ่ง สามีโจทก์เป็นการยกย้ายหรือปิดบังทรัพย์สินมรดกที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้จำเลยเป็นผู้จัดการมรดกของนายนวน คำนึ่ง ไม่เป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์แต่อย่างใดขอให้ยกฟ้อง

สำนวนหลังโจทก์ฟ้อง ขอให้พิพากษากำจัดจำเลยมิให้ได้รับมรดกของนายนวน คำนึ่ง ให้จำเลยส่งมอบการครอบครองที่ดินพิพาทตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ 8, 19, 130, 136, 1566 และ 1572 กับให้ไปดำเนินการโอนหรือเปลี่ยนชื่อในหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) ทุกฉบับจากชื่อนายสีดา คำนึ่งเป็นชื่อโจทก์ในฐานะผู้จัดการมรดกของนายนวน คำนึ่ง ผู้ตาย

จำเลยให้การว่า ภายหลังที่บิดามารดาถึงแก่กรรมแล้ว จำเลยได้ครอบครองที่ดินพิพาททั้ง 6 แปลงโดยเจตนาจะยึดถือเพื่อตนนายบุญมีมิได้ให้จำเลยครอบครองแทนทายาทหรือไปขอออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินไว้แทนทายาทแต่อย่างใด ที่ดินพิพาทจึงตกเป็นสิทธิครอบครองของจำเลย ที่ดินพิพาทจึงมิใช่ทรัพย์สินมรดกของนายนวนอีกต่อไป ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้เรียกนางลำพันธ์หรือรำพรรณ คำนึ่งโจทก์ในสำนวนแรก และจำเลยในสำนวนหลังว่าโจทก์ ให้เรียกนายผัน คำนึ่งจำเลยในสำนวนแรก และโจทก์ในสำนวนหลังว่าจำเลย

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ ให้โจทก์ส่งมอบที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ 8, 19, 130, 136, 1566 และ 1572 ตำบลโนนคูณ (เดิมตำบลคอนกาม) อำเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกษ แก่จำเลยในฐานะผู้จัดการมรดกของนายนวน คำนึ่งผู้ตาย โดยให้โจทก์ไปดำเนินการโอนหรือเปลี่ยนชื่อในหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) ทุกฉบับจากชื่อนายสีดา คำนึ่ง เป็นชื่อจำเลยในฐานะผู้จัดการมรดกของนายนวน คำนึ่ง ผู้ตายภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา หากโจทก์ไม่ปฏิบัติให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา กิจจัดโจทก์มิให้ได้รับมรดกทั้งหมดของนายนวน คำนึ่ง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

จำเลยยื่นคำแก้ฎีกาและคำร้องมีข้อความทำนองเดียวกันว่าในช่วงปี 2533 ถึง 2534 นายประจัญ เจริญพิทยา ทนายโจทก์ซึ่งลงชื่อเป็นผู้อุทธรณ์แทนโจทก์และเป็น

ผู้เรียงอุทธรณ์ในฐานะทนายโจทก์ได้ขาดต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นทนายความ
อุทธรณ์ของโจทก์จึงไม่ชอบกระบวนการพิจารณาในชั้นอุทธรณ์จึงไม่มีผลตามกฎหมาย
เท่ากับโจทก์มิได้ยื่นอุทธรณ์ คดีถึงที่สุดตั้งแต่ศาลชั้นต้นแล้ว โจทก์จึงฎีกาไม่ได้ ขอ
ให้ศาลสอบถามคุณสมบัติของทนายโจทก์ในช่วงเวลาดังกล่าวจากผู้เกี่ยวข้อง แล้วมี
คำสั่งเพิกถอนคำสั่งรับฎีกา และมีคำสั่งใหม่เป็นไม่รับฎีกาโจทก์

ศาลฎีกามีคำสั่งให้ศาลชั้นต้นสอบถามผู้เกี่ยวข้องตามคำร้องของจำเลยแล้ว
ศาลชั้นต้นนัดสอบถามนายประจัญ เจริญพิทยา ทนายโจทก์และนายสุรกิจ โรจนวร
เกียรติ ในฐานะประธานคณะกรรมการสหภาพทนายความจังหวัดศรีสะเกษ ในปี
2533 ถึงต้นปี 2535 ปรากฏตามรายงานกระบวนการพิจารณาฉบับลงวันที่ 9
พฤศจิกายน 2535

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "สมควรวินิจฉัยปัญหาตามที่จำเลยแก้ฎีกาและยื่นคำร้องว่า
นายประจัญ เจริญพิทยา ทนายความที่โจทก์แต่งตั้งให้ว่าต่างคดีได้ลงชื่อในอุทธรณ์
โจทก์เป็นผู้อุทธรณ์และผู้เรียงไปในขณะที่ขาดต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นทนายความ
หรือไม่เสียก่อนในปัญหาดังกล่าว เห็นว่า ตามใบแต่งทนายความลงวันที่ 19 ตุลาคม
2532ที่โจทก์แต่งตั้งให้นายประจัญ เจริญพิทยา เป็นทนายความว่าต่างคดีทั้งสอง
สำนวนนี้ในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น ในข้อความขอรับเป็นทนายความ
ปรากฏว่านายประจัญ เจริญพิทยา ได้จดทะเบียนและรับใบอนุญาตให้เป็น
ทนายความเมื่อปี 2529 ตามใบอนุญาตที่6676/2529 ซึ่งใบอนุญาตมีอายุใช้ได้เป็น
เวลา 2 ปี นับแต่วันออกใบอนุญาต ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติทนายความ
พ.ศ. 2528มาตรา 39 วรรคแรก ฉะนั้นใบอนุญาตให้เป็นทนายความของนายประจัญ
เจริญพิทยา จึงสิ้นอายุเมื่อปี 2531 และยังได้ความจากนายสุรกิจโรจนวรเกียรติ
ประธานคณะกรรมการสหภาพทนายความจังหวัดศรีสะเกษที่แถลงต่อศาลชั้นต้นตาม
รายงานกระบวนการพิจารณาฉบับลงวันที่9 พฤศจิกายน 2535 ว่า นายสุรกิจได้รับคำ

ร้องขอต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นทนายความของนายประจัญ เจริญพิทยา เมื่อปลายปี 2534 จึงมอบหมายให้นายวันดี แซ่จิ่ง ไปดำเนินการ แต่ปรากฏว่าสภาพทนายความไม่รับการต่ออายุใบอนุญาตของนายประจัญ เจริญพิทยา เนื่องจากใบอนุญาตขาดช่วงไป ไม่ติดต่อกันถึงปี 2535 ดังนั้น ขณะที่นายประจัญ เจริญพิทยา เข้าว่าต่างคดีให้โจทก์ ในศาลชั้นต้นตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2532 และลงชื่อในอุทธรณ์ของโจทก์ที่ยื่นต่อ ศาลเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2533 นั้น นายประจัญ เจริญพิทยาเป็นผู้ที่ขาดจากการเป็น ทนายความ และต้องห้ามมิให้ว่าความในศาลหรือแต่งคำฟ้อง คำให้การคำฟ้อง อุทธรณ์ คำฟ้องฎีกา ฯลฯ ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 มาตรา 44(3) และมาตรา 33 ตามลำดับ มาแต่แรก แม้ต่อมานายประจัญ เจริญพิทยา จะได้จดทะเบียนและได้รับใบอนุญาตให้เป็นทนายความประเภทตลอดชีพเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2535 ตามใบอนุญาตเลขที่ 102/2535 ดังที่นายประจัญ แกลงต่อศาล ชั้นต้นตามรายงานกระบวนการพิจารณาเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2535 ก็ตาม แต่ขณะที่ นายประจัญว่าต่างคดีให้โจทก์ นายประจัญได้ขาดจากการเป็นทนายความแล้ว ย่อม ไม่มีอำนาจที่จะดำเนินกระบวนการพิจารณาในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 1 กระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 1 ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2532 ที่นายประจัญรับแต่งตั้งจากโจทก์ให้เป็นทนายว่าต่างมา จึงไม่ชอบด้วย กฎหมายทั้งเป็นกรณีที่มิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความแพ่งในข้อที่มุ่งหมายจะยังให้การเป็นไปด้วยความยุติธรรมตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 27 วรรคแรกและมาตรา 62 ชอบที่ศาลชั้น ต้นจะต้องดำเนินกระบวนการพิจารณาในส่วนนี้ใหม่ ทั้งนี้ตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่งมาตรา 243(2) ประกอบด้วยมาตรา 247 แม้จำเลยยื่นคำแก้ฎีกา และคำร้องแต่เพียงว่านายประจัญทนายโจทก์ซึ่งลงชื่อในอุทธรณ์เป็นผู้อุทธรณ์และผู้ เรียงในขณะที่ยื่นต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นทนายความ อุทธรณ์ของโจทก์จึงไม่ชอบ เท่านั้นก็ตาม แต่เมื่อปรากฏต่อศาลฎีกาว่านายประจัญเป็นผู้ขาดต่ออายุใบอนุญาตให้

เป็นทนายความ จึงไม่มีอำนาจดำเนินกระบวนการพิจารณาตั้งแต่ศาลชั้นต้นแล้ว
ปัญหาดังกล่าวเกี่ยวข้องกับความสะดวกเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกามีอำนาจยกขึ้น
วินิจฉัยได้ คดีไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยฎีกาโจทก์"

พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 1 ให้เพิกถอนกระบวนการ
พิจารณาของศาลชั้นต้นตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2532 ให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการ
พิจารณาต่อจากวันที่ 18 ตุลาคม 2532 จนเสร็จการพิจารณาแล้วพิพากษาใหม่ไปตาม
รูปคดี ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสามศาลให้ศาลชั้นต้นรวมสั่งเมื่อมีคำพิพากษาใหม่

(เสมอ อินทรศักดิ์-บุญศรี กอบบุญ-สุทธิ นิชโรจน์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ